

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 734/2533

นางไพเราะ สงวนเจียม

ผู้ร้อง

นายสมพร สงวนเจียม กับพวก

ผู้คัดค้าน

นายสมพร สงวนเจียม กับพวก ผู้

คัดค้าน

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า ผู้คัดค้านฎีกา มีเหตุที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ ผู้ร้องได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 126)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับเป็นว่า ที่ดินแปลงโฉนดเลขที่ 3095ตำบลหนองโสน
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้อง

ผู้คัดค้านที่ 1 ถึงที่ 5 ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้(อันดับ 113,118)

คำสั่ง

คำร้องของผู้คัดค้านพอแปลได้ว่า ผู้คัดค้านขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นสมควรมีคำสั่งห้ามผู้

ร้องทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่พิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

คำร้องของผู้คัดค้านพอแปลได้ว่า ผู้คัดค้านขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นสมควรมีคำสั่งห้ามผู้ร้องทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่พิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

(จงทรัพย์ เทียงธรรม-พนม พ่วงภิญโญ-อุดม มั่งมีดี)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>